

BÁO CÁO THỰC HÀNH: TỐI ƯU HÓA PROMPT TRONG HỌC TẬP

I. Lựa chọn và Phân tích tác vụ học tập

Trong ngành Luật, khối lượng thông tin là cực kỳ lớn và yêu cầu độ chính xác tuyệt đối. Tôi lựa chọn 3 tác vụ sau:

1. Tóm tắt bản án/tài liệu học thuật:

- *Thách thức:* Bản án thường dài, ngôn ngữ chuyên môn phức tạp.
- *Mục tiêu:* Trích xuất được các tình tiết trọng tâm (fact), vấn đề pháp lý (issue) và phán quyết của Tòa án (holding).

2. Giải thích khái niệm pháp lý phức tạp:

- *Thách thức:* Các học thuyết hoặc nguyên tắc (ví dụ: Ân lệ, Giao dịch dân sự vô hiệu) rất dễ nhầm lẫn.
- *Mục tiêu:* Hiểu bản chất dưới góc độ lý luận và thực tiễn áp dụng.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Case study):

- *Thách thức:* Câu hỏi Luật cần tính hướng thực tế để vận dụng điều khoản, không chỉ là học thuộc lòng.
- *Mục tiêu:* Xây dựng các tình huống giả định để luyện tập khả năng áp dụng Bộ luật Dân sự/Hình sự.

II. Xây dựng các phiên bản Prompt

Tác vụ 1: Tóm tắt Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán

- **Cơ bản:** Tóm tắt cho tôi nội dung của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí.
- **Cải tiến:** Hãy tóm tắt Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. Tập trung vào các quy định về án phí trong vụ án dân sự có giá ngạch. Trình bày dưới dạng các mục rõ ràng.
- **Nâng cao (Role + Structure):** Bạn là một Luật sư dày dạn kinh nghiệm. Hãy phân tích và tóm tắt Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 cho một sinh viên thực tập. Đầu ra phải bao gồm: 1. Đối tượng áp dụng; 2. Các điểm mới quan trọng; 3. Công thức tính án phí cơ bản. Sử dụng văn phong chuyên nghiệp, súc tích.

Tóm tắt cho tôi nội dung của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí.

Dưới đây là tóm tắt có hệ thống, dễ học về Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 (án phí, lệ phí Tòa án):

1. Phạm vi điều chỉnh & đối tượng áp dụng

- Quy định toàn diện về:
 - Mức thu án phí, lệ phí Tòa án
 - Tạm ứng án phí, lệ phí
 - Miễn, giảm, không phải nộp
 - Thu, nộp, quản lý, sử dụng
 - Giải quyết khiếu nại liên quan án phí
- Áp dụng cho:
 - Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động tố tụng tại Tòa án.

VPLS DMS

2. Phân loại án phí, lệ phí

a. Án phí

Gồm 3 nhóm chính:

- Án phí hình sự
- Án phí dân sự (dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động)

+ Hỏi bất kỳ điều gì

Hãy tóm tắt Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. Tập trung vào các quy định về án phí trong vụ án dân sự có giá ngạch. Trình bày dưới dạng các mục rõ ràng.

Dưới đây là bản tóm tắt Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 (về án phí, lệ phí Tòa án), tập trung vào án phí dân sự có giá ngạch, trình bày rõ ràng theo từng mục:

I. Khái niệm án phí dân sự có giá ngạch

- Là án phí được xác định dựa trên giá trị tài sản tranh chấp trong vụ án dân sự.
- Áp dụng đối với các tranh chấp có thể định giá bằng tiền (ví dụ: tranh chấp hợp đồng, đòi nợ, bồi thường thiệt hại...).

II. Mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch

Án phí được tính theo biểu lũy tiến từng phần như sau:

1. Giá trị tranh chấp đến 6 triệu đồng

- Án phí: 300.000 đồng (mức cố định)

2. Từ trên 6 triệu đến 400 triệu đồng

- Án phí: 5% giá trị tài sản tranh chấp

3. Từ trên 400 triệu đến 800 triệu đồng

Bạn là một Luật sư dày dạn kinh nghiệm. Hãy phân tích và tóm tắt Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 cho một sinh viên thực tập. Đầu ra phải bao gồm: 1. Đối tượng áp dụng; 2. Các điểm mới quan trọng; 3. Công thức tính án phí cơ bản. Sử dụng văn phong chuyên nghiệp, súc tích.

Dưới góc nhìn của một luật sư thực tiễn, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 là văn bản nền tảng quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Dưới đây là bản tóm tắt cô đọng, phù hợp cho sinh viên thực tập:

1. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết áp dụng đối với các chủ thể chính sau:

- Đương sự trong vụ án, việc dân sự: nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự (không có tranh chấp).
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nghĩa vụ nộp án phí, lệ phí.
- Tòa án nhân dân các cấp (cơ quan thu, quản lý và quyết định nghĩa vụ án phí).

Lưu ý thực tiễn: Nghĩa vụ chịu án phí thường gắn với kết quả giải quyết vụ án (ai thua kiện, hoặc phần nghĩa vụ không được chấp nhận).

2. Các điểm mới quan trọng

Sơ với các quy định trước đây, Nghị quyết 326 có một số điểm đáng chú ý:

(1) Phân loại rõ ràng án phí

Hỏi bất kỳ điều gì

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm "Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình"

- Cơ bản:** Thế nào là chiếm hữu ngay tình?
- Cải tiến:** Giải thích khái niệm chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình theo Bộ luật Dân sự 2015. Cho ví dụ minh họa.
- Nâng cao (Few-shot + Chain-of-thought):** Hãy đóng vai Giảng viên Luật Dân sự. Giải thích khái niệm "Chiếm hữu ngay tình" (Điều 180 BLDS 2015).
 - Ví dụ mẫu:* A mua xe từ B mà không biết B trộm xe đó -> A là người chiếm hữu ngay tình.
 - Yêu cầu:* Hãy phân tích theo trình tự: 1. Điều kiện cần để xác lập; 2. Hệ quả pháp lý khi có tranh chấp; 3. Phân biệt với chiếm hữu không ngay tình. Suy luận từng bước dựa trên quy định pháp luật.

Thế nào là chiếm hữu ngay tình?

“Chiếm hữu ngay tình” là một khái niệm quan trọng trong Bộ luật Dân sự 2015, được quy định tại Điều 180.

1. Khái niệm

Chiếm hữu ngay tình là việc một người chiếm hữu tài sản mà họ không biết và cũng không thể biết rằng việc chiếm hữu đó là không có căn cứ pháp luật.

Nói đơn giản: Người đó tin một cách hợp lý rằng mình có quyền đối với tài sản.

2. Điều kiện để được coi là chiếm hữu ngay tình

Một người được xem là chiếm hữu ngay tình khi đáp ứng đủ:

- Không biết tài sản là do người khác không có quyền chuyển giao
- Không thể biết điều đó nếu xét theo tiêu chuẩn của người bình thường
- Việc chiếm hữu xảy ra một cách khách quan, trung thực

3. Ví dụ minh họa

- A mua xe từ B
- B thực chất là người trộm xe

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

Giải thích khái niệm chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình theo Bộ luật Dân sự 2015. Cho ví dụ minh họa.

Khái niệm “chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình” là một dạng chiếm hữu đặc biệt được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015. Có thể hiểu theo cách hệ thống như sau:

1. Khái niệm

Đây là trường hợp một người đang nắm giữ, quản lý tài sản:

- Không có căn cứ pháp luật (không phải chủ sở hữu, không có hợp đồng hợp pháp, không được chuyển giao hợp lệ...);
- Nhưng ngay tình: tức là không biết và không thể biết việc mình chiếm hữu là không có căn cứ pháp luật.

Nói ngắn gọn: Người chiếm hữu tin rằng mình có quyền hợp pháp đối với tài sản, dù thực tế là không.

2. Điều kiện xác định

Một người được coi là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình khi đáp ứng đồng thời:

- (i) Không có căn cứ pháp luật:
 - Không phải chủ sở hữu;
 - Không được chủ sở hữu cho phép;
 - Việc nhận tài sản có sai sót pháp lý (ví dụ: người chuyển giao không có quyền).

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

ChatGPT

Nâng cấp

Chia sẻ

Thế nào là chiếm hữu ngay tình?

“Chiếm hữu ngay tình” là một khái niệm quan trọng trong Bộ luật Dân sự 2015, được quy định tại Điều 180.

1. Khái niệm

Chiếm hữu ngay tình là việc một người chiếm hữu tài sản mà họ không biết và cũng không thể biết rằng việc chiếm hữu đó là không có căn cứ pháp luật.

Nói đơn giản:

Người đó tin một cách hợp lý rằng mình có quyền đối với tài sản.

2. Điều kiện để được coi là chiếm hữu ngay tình

Một người được xem là chiếm hữu ngay tình khi đáp ứng đủ:

- Không biết tài sản là do người khác không có quyền chuyển giao
- Không thể biết điều đó nếu xét theo tiêu chuẩn của người bình thường
- Việc chiếm hữu xảy ra một cách khách quan, trung thực

3. Ví dụ minh họa

A mua xe từ B

B thực chất là người trộm xe

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ

Tiêu chí so sánh	Prompt cơ bản	Prompt nâng cao
Độ chính xác pháp lý	Giải thích chung chung, đôi khi nhầm lẫn với các hệ thống luật nước ngoài.	Dẫn chiếu chính xác Điều 180 BLDS 2015 của Việt Nam.
Cấu trúc nội dung	Một đoạn văn dài, khó theo dõi các điều kiện cấu thành.	Chia rõ các mục: Khái niệm, Điều kiện, Hệ quả và Phân biệt.

Tính ứng dụng	Chỉ đưa ra định nghĩa lý thuyết suông.	Có ví dụ minh họa thực tế (Few-shot) giúp hiểu bản chất sự việc.
Văn phong	Giống như một từ điển định nghĩa.	Mang tính sư phạm, phù hợp với môi trường học thuật ngành Luật.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập Chương Thừa kế

- **Cơ bản:** Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về luật thừa kế.
- **Cải tiến:** Tạo 5 câu hỏi tình huống về thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Có kèm đáp án và giải thích ngắn gọn theo BLDS 2015.
- **Nâng cao (Scenario-based + Constraint):** Bạn là chuyên gia ra đề thi tại Đại học Luật. Hãy tạo 3 tình huống (Case study) phức tạp về thừa kế.
 - *Ràng buộc:* Tình huống phải bao gồm các yếu tố: Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (Điều 644), di sản là tài sản chung vợ chồng, và có người thừa kế chết trước người để lại di sản.
 - *Định dạng:* Mỗi tình huống gồm: Nội dung -> Câu hỏi gợi ý -> Chỉ dẫn điều luật áp dụng để giải quyết.

Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về luật thừa kế.

Dưới đây là 5 câu hỏi trắc nghiệm về Luật thừa kế (theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015) kèm đáp án:

Câu 1: Theo Bộ luật Dân sự 2015, ai là người thừa kế theo pháp luật?

- A. Người được chỉ định trong di chúc hợp pháp
- B. Con, vợ/chồng, cha mẹ của người chết
- C. Bất kỳ người nào muốn nhận tài sản
- D. Cơ quan nhà nước quản lý tài sản

Đáp án: B

Câu 2: Di sản thừa kế gồm những gì?

- A. Chỉ tài sản bằng tiền mặt
- B. Tất cả tài sản, quyền và nghĩa vụ tài sản mà người chết để lại
- C. Chỉ tài sản vật chất, không gồm quyền lợi
- D. Chỉ nhà đất và ô tô

Đáp án: B

Câu 3: Thời hiệu yêu cầu mở thừa kế theo pháp luật bao lâu kể từ ngày người chết?

- A. 3 tháng
- B. 6 tháng

Hỏi bất kỳ điều gì

Tạo 5 câu hỏi tình huống về thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Có kèm đáp án và giải thích ngắn gọn theo BLDS 2015.

Dưới đây là 5 câu hỏi tình huống về thừa kế theo di chúc và theo pháp luật, kèm đáp án và giải thích ngắn gọn theo Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS 2015):

Câu 1: Thừa kế theo di chúc hợp pháp

Ông A lập di chúc để lại toàn bộ tài sản của mình cho con trai B. Khi ông A mất, con gái C yêu cầu chia tài sản theo pháp luật vì bà không được hưởng gì.

Hỏi: Trường hợp này tài sản được phân chia như thế nào?

Đáp án: Tài sản được phân chia theo di chúc, B được hưởng toàn bộ.

Giải thích: Theo BLDS 2015, Điều 623, nếu di chúc hợp pháp và không vi phạm pháp luật, người thừa kế theo di chúc được nhận tài sản. Con gái C chỉ được hưởng phần bắt buộc (nếu có quyền theo Điều 644).

Câu 2: Thừa kế theo pháp luật khi không có di chúc

Ông X mất mà không để lại di chúc. Ông có vợ Y, con trai Z, và cha mẹ còn sống.

Hỏi: Ai là người thừa kế và chia theo tỷ lệ nào?

Đáp án: Vợ Y, con trai Z, và cha mẹ đều là người thừa kế hàng thừa kế thứ nhất; chia theo phần bằng nhau.

Giải thích: BLDS 2015, Điều 651 quy định khi không có di chúc, thừa kế theo pháp luật. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, con, cha, mẹ. Tài sản chia đều cho những người cùng hàng.

Câu 3: Di chúc vô hiệu một phần

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT

Bạn là chuyên gia ra đề thi tại Đại học Luật. Hay tạo 3 tình huống (Case study) phức tạp về thừa kế.

Ràng buộc: Tình huống phải bao gồm các yếu tố: Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (Điều 644), di sản là tài sản chung vợ chồng, và có người thừa kế chết trước người để lại di sản.

Định dạng: Mỗi tình huống gồm: Nội dung -> Câu hỏi gợi ý -> Chỉ dẫn điều luật áp dụng để giải quyết.

Nâng cấp

Chia sẻ

Dưới đây là 3 tình huống phức tạp về thừa kế theo yêu cầu của bạn, đảm bảo bao gồm đủ các yếu tố: người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (Điều 644 BLDS 2015), di sản là tài sản chung vợ chồng, và có người thừa kế chết trước người để lại di sản. Tôi trình bày theo định dạng: Nội dung -> Câu hỏi gợi ý -> Chỉ dẫn điều luật.

Tình huống 1

Nội dung:
Ông A và bà B là vợ chồng, có chung một căn nhà đứng tên cả hai. Ông A qua đời, để lại di chúc cho con riêng của ông là C nhận toàn bộ căn nhà. Tuy nhiên, theo luật, bà B vẫn là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Ngoài ra, con ruột của ông A là D đã chết trước ông, để lại con là E.

Câu hỏi gợi ý:
1. Ai có quyền thừa kế căn nhà của ông A?
2. Di sản sẽ được chia thế nào giữa bà B, con riêng C và cháu E của D?
3. Có cần tách phần tài sản chung vợ chồng trước khi phân chia thừa kế không?

Chỉ dẫn điều luật áp dụng:
• Điều 644 BLDS 2015: Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (bà B, người vợ)
• Điều 651 BLDS 2015: Thừa kế theo pháp luật khi người thừa kế chết trước

Hỏi bất kỳ điều gì

III. Phân tích hiệu quả và Nguyên tắc viết Prompt

1. Phân tích lý do hiệu quả

- **Tính cụ thể (Specificity):** Prompt nâng cao hiệu quả hơn vì nó giới hạn phạm vi "luật học". Nếu chỉ hỏi chung chung, AI có thể lấy dữ liệu luật nước ngoài.
- **Vai trò (Persona):** Khi gán vai "Luật sư" hay "Giảng viên", AI điều chỉnh tông giọng chuyên nghiệp và sử dụng thuật ngữ pháp lý chính xác hơn.
- **Sáng tạo có kiểm soát (Constraints):** Việc đưa ra các điều luật cụ thể (Điều 644, Điều 180) giúp AI không bị "ảo giác" và tập trung đúng vào trọng tâm bài học.

2. Tổng hợp nguyên tắc "4C" cho sinh viên Luật

1. **Context (Bối cảnh):** Luôn nêu rõ đang áp dụng hệ thống pháp luật nào (Ví dụ: Luật Việt Nam, BLDS 2015).
2. **Clear (Rõ ràng):** Tách biệt các yêu cầu bằng gạch đầu dòng hoặc số thứ tự.
3. **Character (Vai trò):** Gán vai cho AI để định hướng văn phong.
4. **Control (Kiểm soát):** Cung cấp các từ khóa pháp lý hoặc ví dụ mẫu (Few-shot) để AI đi đúng hướng.